

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267278
CG-DL-E-30102025-267278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947
No. 700	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

भारतीय विधिज्ञ परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2025

फा. सं. बीसीआई:डी: 7649/2025.—भारतीय विधिज्ञ परिषद् की सामान्य बैठक ने सर्वसम्मति से राज्य विधिज्ञ परिषदों या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के चुनावों में योग्यता/अयोग्यता संबंधी नियमों और चुनाव के लिए प्रक्रिया और आचार संहिता के लिए, 2023 के नियम-4, अध्याय-1 में संशोधन करने का संकल्प लिया, जिसे 23 जून, 2023 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् का सदस्य होने के लिए निरर्हता से संबंधित अध्याय-1 का नियम-4

मौजूदा प्रावधान इस प्रकार है :-

एक अधिवक्ता, किसी भी विधिज्ञ परिषद् का सदस्य होते हुए, किसी भी अनुशासनात्मक समिति द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए और/या दोष सिद्ध सजायापता नहीं होना चाहिए। चुनाव के 9 महीने से पहले उसके खिलाफ कोई भी गंभीर प्रकृति का आपराधिक मामला (7 साल या उससे अधिक के लिए सजा निर्धारित) लंबित नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ चुनाव के 9 महीने से पहले कोई अनुशासनात्मक समिति का मामला लंबित नहीं होना चाहिए। उसे अधिवक्ता के पेशे में नियमित होना चाहिए और किसी अन्य नौकरी या व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। हस्तलिपि विशेषज्ञ का कार्य करने वाला या किसी वादी के समर्थन में गवाह के रूप में पेश होने वाला कोई भी अधिवक्ता किसी भी विधिज्ञ परिषद् का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

अध्याय-1 का नियम-4 संशोधन के बाद इस प्रकार है:-

एक अधिवक्ता, किसी भी विधिज्ञ परिषद् का सदस्य होते हुए, किसी भी अनुशासनात्मक समिति द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए और/या दोष सिद्ध सजायापता नहीं होना चाहिए। एक उम्मीदवार चुनाव के लिए अयोग्य होगा, यदि चुनाव से नौ महीने पहले की तारीख के अनुसार, गंभीर प्रकृति के दो या दो से अधिक आपराधिक मामले (जिसका अर्थ है कि सात साल या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध) उसके खिलाफ लंबित हैं। संदेह से बचने के लिए, केवल एक ऐसे मामले का लंबित होने की स्थिति, अपने आप में, इस अयोग्यता को आकर्षित नहीं कर सकेगी। उसके खिलाफ चुनाव के 9 महीने से पहले कोई अनुशासनात्मक समिति का मामला लंबित नहीं होना चाहिए। उसे अधिवक्ता के पेशे में नियमित होना चाहिए और किसी अन्य नौकरी या व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। हस्तलिपि विशेषज्ञ का कार्य करने वाला या किसी वादी के समर्थन में गवाह के रूप में पेश होने वाला कोई भी अधिवक्ता किसी भी विधिज्ञ परिषद् का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा। इस नियम के तहत रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी उम्मीदवार 3 दिनों की अवधि के अन्दर भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संबंधित केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर सकता है और केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और रिटर्निंग अधिकारी इस निर्णय को लागू करने को बाध्य होगा।

श्रीमंतो सेन, प्रधान सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./434/2025-26]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2025

F. No. BCI:D: 7649/2025.—The General Council of the Bar Council of India unanimously resolves to amend Rule-4, Chapter-I of Bar Council of India Rules (for Qualification/Disqualification and procedure for election and code of conduct for the elections of S.B.C/B.C.I.), 2023, which was published in the official Gazette of India on 23rd June, 2023.

Rule-4 of Chapter-I relating to Disqualifications for being a Member of State Bar Council(s) and Bar Council of India.

The existing provision runs as follows: -

An Advocate, for being a Member of any Bar Council should not have been punished by any Disciplinary Committee and/or should not be a convict. There should be no Criminal case of serious nature (prescribing punishment for 7 years or more) pending against him/her prior to 9 months of the election. There should be no Disciplinary Committee Case pending before 9 months of election against him/her. He/she should be regular in practice and should not be in any other job or occupation. Any Advocate doing work of Handwriting expert or appearing as a witness in support of any litigant, shall not be eligible to be a Member of any Bar Council.

After Amendment Rule-4, Chapter-I reads as follows: -

An Advocate, for being a Member of any Bar Council should not have been punished by any Disciplinary Committee and/or should not be a convict. **A candidate shall be ineligible for election if, as of a date not later than nine months prior to the election, two or more criminal cases of a serious nature (meaning offences punishable with imprisonment of seven years or more) are pending against him or her. For the avoidance of doubt, the pendency of only one such case shall not, by itself, attract this disqualification.** There should be no Disciplinary Committee Case pending before 9 months of election against him/her. He/she should be regular in practice and should not be in any other job or occupation. Any Advocate doing work of Handwriting expert or appearing as a witness in support of any litigant, shall not be eligible to be a Member of any Bar Council. **Any candidate aggrieved by the decision of the Returning Officer under this rule may approach the concerned Central Election Tribunal of the Bar Council of India within a period of 3 days and the decision of the Central Election Tribunal shall be final and binding on the Returning Officer.**

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./434/2025-26]